

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Lebenswerk.AI GmbH · Stand: 2026-08-02 · Anwendung: lebensgeschichten.ai

Diese Bedingungen gelten für alle Verträge über die Nutzung der Anwendung *lebensgeschichten.ai* und die damit erstellten Werke.

§ 1 Anbieterin, Geltungsbereich

(1) Anbieterin ist die **Lebenswerk.AI GmbH**, Walter-Schneider-Straße 10, 06317 Seegebiet Mansfelder Land, vertreten durch den Geschäftsführer Prof. Dr. med. Tobias D. Gantner. Kontakt: support@lebensgeschichten.ai.

(2) Diese Bedingungen gelten gegenüber **Verbraucherinnen und Verbrauchern** (§ 13 BGB) ebenso wie gegenüber **Unternehmen, Einrichtungen und Behörden** (§ 14 BGB). Absätze, die nur für eine der beiden Gruppen gelten, sind ausdrücklich gekennzeichnet.

(3) Abweichende Bedingungen der Kundin oder des Kunden gelten nur, soweit wir ihnen ausdrücklich in Textform zugestimmt haben.

(4) Betreut eine Einrichtung mit unserer Anwendung eigene Kundinnen, Kunden, Bewohnerinnen oder Bewohner, gilt **zusätzlich** der Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO. Bei Widersprüchen zwischen diesem Vertrag und den vorliegenden Bedingungen geht der Auftragsverarbeitungsvertrag vor, soweit es um die Verarbeitung personenbezogener Daten geht.

§ 2 Leistung

(1) Wir stellen eine Anwendung bereit, mit der aus einem sprach- oder textgeführten Interview ein persönliches Werk entsteht — je nach gewähltem Anlass ein Buch, eine Rede oder ein Exzerpt, auf Wunsch nebst weiteren Ausgaben (Druck-PDF, E-Book, Word-Datei, Umschlag) und den zum Lebenswerk gehörenden Zusatzdokumenten.

(2) Das Werk entsteht **mithilfe künstlicher Intelligenz** aus dem, was die erzählenden Personen berichten. Es gibt deren persönliche Schilderungen wieder. Eine Überprüfung auf sachliche Richtigkeit findet nicht statt und ist auch nicht geschuldet; sie wäre nur den erzählenden Personen selbst möglich. Vor der Auslieferung steht deshalb eine **Freigabe durch einen Menschen**.

(3) Die Anwendung erbringt **keine medizinische, psychotherapeutische oder traumatherapeutische Leistung**. Sie stellt keine Diagnosen, gibt keine Behandlungsempfehlungen und ersetzt keine Behandlung. Das gilt auch dort, wo aus einem Interview ein Bogen oder ein Exzerpt für Pflegende oder Behandelnde entsteht: Dabei handelt es sich um eine Zusammenfassung des Erzählten, nicht um eine fachliche Beurteilung.

(4) Die zum Lebenswerk gehörenden Vorsorgedokumente — Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht — sind **Entwürfe zur eigenen Verwendung** und **keine Rechtsberatung**. Sie sind vor der Unterschrift zu prüfen; bei Immobilienvollmachten ist eine notarielle Beurkundung erforderlich.

(5) Wir entwickeln die Anwendung fortlaufend weiter. Änderungen, die den vereinbarten Leistungsumfang nicht wesentlich einschränken, bleiben vorbehalten.

§ 3 Vertragsschluss

(1) Die Darstellung im Online-Shop ist kein bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung zur Bestellung. Mit dem Absenden der Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot ab. Der Vertrag kommt mit unserer Bestätigung in Textform oder mit der Bereitstellung des Zugangs zustande.

(2) Sie erhalten nach dem Erwerb einen **Zugangscode** bzw. einen Einladungslink. **Der Code ist der Zugang:** Wer ihn hat, kann erzählen und — außerhalb der Beitragenden-Anlässe — auch die Angaben zum Werk ändern. Bewahren Sie ihn wie ein Passwort auf und geben Sie ihn nur an Personen weiter, die beitragen sollen.

§ 4 Nutzungsdauer und Fristen

(1) Die Lizenz berechtigt zur Nutzung der Anwendung für **sechs Monate ab Lizenzerwerb**. Innerhalb dieser Zeit können Interviews geführt, Beiträge gesammelt und das Werk erzeugt werden.

(2) Ist zum Werk ein **Anlass-Termin** hinterlegt (Bestattung, Feier, Verabschiedung), endet die Nutzungsdauer mit diesem Termin.

(3) Nach Ende der Nutzungsdauer bleiben die Daten **weitere 90 Tage** erhalten; anschließend werden die **Eingangsdaten automatisch gelöscht** — alle Interviewbeiträge, die hochgeladenen Original-Fotos und die Änderungsprotokolle, unwiderruflich. **Erhalten bleiben** das fertige Werk samt Bildern sowie die weiteren erzeugten Ausgaben.

(4) Die Löschung erfolgt **ohne gesonderte Aufforderung**. Sieben Tage vorher weist das Dashboard sichtbar darauf hin. Bitte sichern Sie sich bis dahin, was Sie behalten möchten. Eine Wiederherstellung ist danach nicht möglich.

(5) Sie können die Löschung jederzeit **früher** auslösen — über die Aufbewahrungs-Karte im Dashboard oder mit einer Nachricht an uns.

(6) Für die Anlässe **Anamnese** gilt abweichend: Der gesamte Datensatz einschließlich des erzeugten Bogens wird **14 Tage** nach der Aufnahme vollständig gelöscht. Grund ist die besondere Schutzbedürftigkeit von Gesundheitsdaten.

(7) Eine Verlängerung der Nutzungsdauer ist gegen Erwerb einer weiteren Lizenz möglich, solange die Daten noch nicht gelöscht sind.

§ 5 Preise und Zahlung

- (1) Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung im Shop angegebenen Preise. Gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern verstehen sich alle Preise **einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer**.
 - (2) Die Zahlung ist mit Vertragsschluss fällig, sofern nichts anderes vereinbart ist. Die im Bestellvorgang angebotenen Zahlungsarten stehen zur Auswahl.
 - (3) Bei Rechnungskauf ist der Betrag innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu zahlen.
-

§ 6 Mitwirkung der Kundin oder des Kunden

- (1) Der Inhalt des Werks entsteht aus dem, was erzählt wird. Wir schulden die Erstellung, nicht den Inhalt.
 - (2) Sie stellen sicher, dass **alle beitragenden Personen** vor dem Interview informiert sind und eingewilligt haben. Bei Einrichtungen und Unternehmen ergibt sich das zusätzlich aus dem Auftragsverarbeitungsvertrag; eine Papiervorlage für die Einwilligung stellen wir bereit.
 - (3) Sie stellen sicher, dass Sie zur Verwendung hochgeladener **Fotos** berechtigt sind und dass abgebildete Personen — oder deren Angehörige — mit der Verwendung und der KI-gestützten Bearbeitung einverstanden sind.
 - (4) Erkennbar rechtswidrige, beleidigende oder in Rechte Dritter eingreifende Inhalte dürfen nicht eingegeben werden. Wir sind berechtigt, solche Inhalte zu entfernen und den Zugang zu sperren.
-

§ 7 Rechte am Werk

- (1) An dem erstellten Werk räumen wir Ihnen ein **einfaches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht** für private wie berufliche Zwecke ein, einschließlich des Rechts zu drucken, zu vervielfältigen und im Kreis der Beteiligten weiterzugeben.
 - (2) An der Anwendung selbst, ihren Vorlagen und Gestaltungselementen verbleiben die Rechte bei uns.
 - (3) Wir verwenden Ihre Inhalte **nicht** zum Training von KI-Modellen und **nicht** für Forschung oder eigene Auswertungen. Sollte eine wissenschaftliche Nutzung in Betracht kommen, holen wir dafür vorab eine **gesonderte ausdrückliche Einwilligung** der betroffenen Personen ein.
 - (4) Eine Nennung als Referenz erfolgt nur mit Ihrer vorherigen Zustimmung in Textform.
-

§ 8 Verfügbarkeit

Wir bemühen uns um eine durchgehende Verfügbarkeit, schulden sie aber nicht lückenlos. Wartungsarbeiten, Störungen bei Vorleistern und Ereignisse höherer Gewalt können zu Unterbrechungen

führen. Bei einer erheblichen, von uns zu vertretenden Unterbrechung verlängert sich die Nutzungsdauer entsprechend.

§ 9 Gewährleistung und Haftung

(1) Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Für **Inhalt, Vollständigkeit und Richtigkeit** der erzählten und daraus erzeugten Inhalte übernehmen wir keine Gewähr (§ 2 Abs. 2).

(3) Wir haften unbeschränkt bei **Vorsatz und grober Fahrlässigkeit**, bei Verletzung von **Leben, Körper oder Gesundheit**, nach dem **Produkthaftungsgesetz** sowie im Umfang einer übernommenen Garantie.

(4) Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur bei Verletzung einer **wesentlichen Vertragspflicht** — einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen. In diesem Fall ist die Haftung auf den **vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden** begrenzt.

(5) Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen.

(6) **Erinnerungsarbeit kann belasten.** Über das eigene Leben zu sprechen, berührt auch Verluste, Krankheit, Krieg oder Flucht. Jede Frage darf übergangen, das Gespräch jederzeit beendet werden. Für psychische Belastungen und deren Folgen haften wir nur nach Maßgabe der Absätze 3 und 4.

(7) Die Absätze 3 bis 6 gelten auch zugunsten unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 10 Datenschutz

Einzelheiten stehen in der **Datenschutzerklärung** unter lebensgeschichten.ai/#datenschutz. Betreuen Sie als Einrichtung eigene Endkunden, sind **Sie** Verantwortliche und wir Auftragsverarbeiterin; dann gilt zusätzlich der Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO.

§ 11 Widerrufsrecht (nur für Verbraucherinnen und Verbraucher)

Verbraucherinnen und Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Die Einzelheiten und das Muster-Widerrufsformular stehen in **Anlage 1**.

Wichtig: Wenn Sie ausdrücklich verlangen, dass wir vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen, und dem Erlöschen Ihres Widerrufsrechts zustimmen, **erlischt das Widerrufsrecht mit der vollständigen Bereitstellung** (§ 356 Abs. 5 BGB). Wir weisen im Bestellvorgang darauf hin und bestätigen Ihre Zustimmung in Textform.

§ 12 Schlussbestimmungen

- (1) Es gilt **deutsches Recht**. Bei Verbraucherinnen und Verbrauchern bleiben zwingende Schutzvorschriften des Staates ihres gewöhnlichen Aufenthalts unberührt.
- (2) Gegenüber Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Gerichtsstand unser Sitz.
- (3) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit: <https://ec.europa.eu/consumers/odr>. **Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen** (§ 36 VSBG).
- (4) Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.
-

Anlage 1 — Widerrufsbelehrung

Nur für Verbraucherinnen und Verbraucher (§ 13 BGB: jede natürliche Person, die den Vertrag zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können).

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen **vierzehn Tagen** ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Lebenswerk.AI GmbH
Walter-Schneider-Straße 10
06317 Seegebiet Mansfelder Land
E-Mail: support@lebensgeschichten.ai

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen **vierzehn Tagen** ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung

über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht **erlischt vorzeitig**, wenn wir mit der Erbringung der Dienstleistung bzw. der Bereitstellung der digitalen Inhalte begonnen haben, nachdem Sie

- ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen,

und

- Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie durch Ihre Zustimmung mit Beginn

der Ausführung des Vertrags Ihr Widerrufsrecht verlieren.

Verlangen Sie den Beginn während der Widerrufsfrist, ohne dass das Widerrufsrecht erlischt, haben Sie uns bei einem Widerruf einen **angemessenen Betrag** zu zahlen, der dem Anteil der bis dahin erbrachten Leistung entspricht.

Anlage 2 — Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An:

Lebenswerk.AI GmbH

Walter-Schneider-Straße 10

06317 Seegebiet Mansfelder Land

E-Mail: support@lebensgeschichten.ai

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

Bestellt am (*) / erhalten am (*): _____

Name des/der Verbraucher(s): _____

Anschrift des/der Verbraucher(s): _____

Unterschrift des/der Verbraucher(s)
(nur bei Mitteilung auf Papier) _____

Datum: _____

() Unzutreffendes streichen.*